

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 28 Sfar 1414 - 17 Août 1993

136^{ème} année

N° 61

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Maintien en activité dans le secteur public 1259

Ministère de l'Intérieur

Création de marchés hebdomadaires 1259

Arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur du 5 août 1993, portant ouverture de deux concours externes et internes pour le recrutement d'analystes au profit du ministère 1259

Ministère de la Justice

Nomination de chefs de service 1259

Arrêté du ministre de la justice du 11 août 1993, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue à l'institut supérieur de la magistrature pour la promotion au grade d'administrateur des greffes 1259

Listes des agents à promouvoir au grade d'administrateur de greffe et de greffier principal de juridiction 1259

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un directeur général 1260

Ministère des Finances

Décret n° 93-1614 du 2 août 1993, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations d'admission dans les décharges publiques, de traitement et de destruction des ordures ménagères 1260

Nomination d'un chargé de mission 1260

Nomination d'un chef de bureau 1260

Maintien en activité dans le secteur public 1260

Arrêté des ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 2 août 1993, fixant la liste des organismes, associations, œuvres sociales et programmes admis à bénéficier de dons et subventions déductibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés 1260

Ministère de l'Agriculture	
Nomination de géologues généraux	1260
Nomination d'ingénieurs généraux	1260
Nomination de chefs de laboratoire généraux	1261
Nomination d'inspecteurs généraux de l'enseignement agricole ou des pêches	1261
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 93-1622 du 2 août 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre sise à Tébourba du gouvernorat de l'Ariana, nécessaire à la réalisation du siège de la justice cantonale de la place	1261
Décret n° 93-1623 du 2 août 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, sis à Sfax (route de Mahdia km 2,5), nécessaires à la construction de l'institut supérieur de la technologie	1261
Nomination de directeurs.....	1262
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Décret n° 93-1631 du 2 août 1993, fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions consultatives des carrières	1262
Décret n° 93-1626 du 2 août 1993, portant approbation du plan d'aménagement de Zriba village (gouvernorat de Zaghouan)	1263
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport du 2 août 1993, fixant les limites des zones de circulation pour les taxis individuels dans le gouvernorat de Mahdia	1263
Ministère des Communications	
Arrêté du ministre des communications du 5 août 1993, modifiant l'arrêté du 3 janvier 1989, fixant le taux et les modalités d'attribution de l'indemnité de déplacement au personnel ouvrier du ministère des communications	1264
Ministère de L'Education et des Sciences	
Nomination d'un doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	1264
Nomination d'un sous directeur.....	1264
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 2 août 1993, modifiant et complétant l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique	1264
Ministère de la Culture	
Nomination de directeurs.....	1265
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 5 août 1993, modifiant l'arrêté du 24 octobre 1983, fixant la composition et les attributions de la commission nationale de la transfusion sanguine	1265
Ministère des Affaires Sociales	
Liste des agents à intégrer au grade d'inspecteur central du travail	1265
Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n°4 à la convention collective nationale de la fabrication de peinture	1266
Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale de la branche de transformation du verre et de la miroiterie	1273
Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale de la branche des loueurs de véhicules	1280

Avis et Communications

Ministère des Communications	
Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie	1285
Banque Centrale de Tunisie	
Situation de la banque centrale de Tunisie.....	1286

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 93-1610 du 2 août 1993 :

Monsieur Mahmoud Besbes, conseiller à la cour des comptes est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er janvier 1994.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

MARCHE HEBDOMADAIRE

Par décret n° 93-1611 du 2 août 1993 :

Est institué à Bir Sâad de la délégation de El Gtar du gouvernorat de Gafsa un marché hebdomadaire qui se tiendra le jeudi.

Par décret n° 93-1612 du 2 août 1993 :

Est institué à Recherche de la délégation de Ksour Essaf, gouvernorat de Mahdia un marché hebdomadaire qui se tiendra le lundi.

Arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur du 5 août 1993, portant ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement d'analystes au profit du ministère.

Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier du corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique et notamment son article 10,

Vu l'arrêté du 16 octobre 1989, fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'analystes,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de cinq (5) analystes et un concours interne pour le recrutement de trois (3) analystes au profit du ministère.

Art. 2. - Les épreuves des deux concours se dérouleront le 15 octobre 1993 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 septembre 1993.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallal

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1628 du 5 août 1993 :

Monsieur Rachid Guezguez, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion administrative des personnels à la direction des affaires administratives et financières au ministère de la justice.

Par décret n° 93-1629 du 5 août 1993 :

Monsieur Kamel Zayati, ingénieur de travaux, est chargé des fonctions de chef de service des études techniques à la direction des bâtiments et du matériel au ministère de la justice.

Arrêté du ministre de la justice du 11 août 1993, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue à l'institut supérieur de la magistrature pour la promotion au grade d'administrateur des greffes.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l'institut supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 87-1312 du 5 décembre 1987, portant organisation de l'institut supérieur de la magistrature et fixation du régime des études, des examens et du statut des auditeurs de justice,

Vu le décret n° 92-848 du 11 mai 1992, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffiers des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 26,

Vu l'arrêté du 22 juillet 1993, relatif à l'organisation de la scolarité au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur des greffes des juridictions à l'institut supérieur de la magistrature,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'institut supérieur de la magistrature le 30 septembre 1993 et jours suivants à l'intention des greffiers principaux titulaires, un concours sur dossiers pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'administrateur de greffe.

Art. 2. - Cette formation dont la durée est de deux années aura lieu à l'institut supérieur de la magistrature à Tunis.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce concours est fixé à seize (16).

Art. 4. - Chaque candidat doit adresser sa demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée d'un curriculum vitae.

Art. 5. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 15 septembre 1993.

Tunis, le 11 août 1993.

Le Ministre de la Justice
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Liste des agents à promouvoir au grade
d'administrateur de greffe de juridictions
au titre de l'année 1992

- Mohamed El Hédi Allagui.

Liste des agents à promouvoir au grade
de greffier principal de juridictions
au titre de l'année 1992

- Belgacem Harchani
- Abderrazak Ghanemi
- Béchir Douma
- Abdelwahab Drissi
- Achour Ben Slimane

- Mohamed Taïeb Ben Hamadi
- Mokhtar Ben Rehouma
- Mokhtar Magabelli
- Mohamed Ali Lâatar
- Mohamed Cherif
- Noureddine Kouki
- Hamouda Lâabidi
- Mohamed El Hachemi Ifahmia
- Abdelhamid Nakhli
- Hamouda Ben Ali
- Abderrahmane Smida
- Azaïez Tâarnallah
- Mahmoud Mokrani
- Abdessatar Baouandi
- Boujemâa Zâalouni
- Abdelhakim Kilani
- Manoubia Tlili
- Latifa Skhiri
- Tamna Ben Jemia
- Nassiba Allouch
- Khédija Bakir
- Ali El Maghrebi
- Ahmed Slimi
- Mohamed El Béji
- Mohamed El Hédi Boutouria

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 93-1613 du 28 juillet 1993 :

Le colonel major Chokri Turki est nommé directeur général du centre national de télédétection.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 93-1614 du 2 août 1993, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations d'admission dans les décharges publiques, de traitement et de destruction des ordures ménagères.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 8 et le numéro 8 du tableau "A" annexé audit code,

Vu l'avis du ministre d'Etat ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations d'admission dans les décharges publiques, de traitement et de destruction des ordures ménagères réalisées par les collectivités locales ou pour leur compte.

Art. 2. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1615 du 2 août 1993 :

Monsieur Mohamed Haddar, conseiller des services publics et chargé de mission au cabinet du ministre des finances bénéficie du rang et des avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 93-1616 du 2 août 1993 :

Monsieur Mahmoud Glenza, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de la Charguia, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, au centre

régional de contrôle des impôts de Tunis II, relevant de la direction générale du contrôle fiscal.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 93-1617 du 2 août 1993 :

Monsieur Béchir Nabli, administrateur général au ministère des finances est maintenu en activité pour une deuxième période d'une année à compter du 1er septembre 1993.

Arrêté des ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 2 août 1993, fixant la liste des organismes, associations, œuvres sociales et programmes admis à bénéficier de dons et subventions déductibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Le ministre des finances et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment son article 12, paragraphe 5,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 5 de l'article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les dons et subventions peuvent être déduits de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés au cas où ils sont accordés aux organismes, projets et œuvres sociales fixés à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2. - L'amicale des agents du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières bénéficie des dispositions de l'article premier ci-dessus.

Art. 3. - Cet arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 1993.

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati
Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1618 du 2 août 1993 :

Les géologues en chef dont les noms suivent sont nommés en qualité de géologue général au ministère de l'agriculture.

Ferjani Aoun Mekrazi
Djemili Elbatti
Mekki Hamza.

Par décret n° 93-1619 du 2 août 1993 :

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés en qualité d'ingénieur général au ministère de l'agriculture.

Abdelaziz Alayet
Ezzeddine Mallakh
Mohamed Saïed
Mohamed Najah Drissi
Mahmoud Ben Zbiba
Mustapha Guellouz
Latifa Hamrouni
Rhouma Zoubeydi
Rached Akrouit
Mohamed Ali Boughedir

Azouz Ghanouchi
Abdelaziz Ellili
Badr Ben Ammar
Tahar Ben Mansour.

Par décret n° 93-1630 du 2 août 1993 :

Les chefs de laboratoire en chef dont les noms suivent sont nommés en qualité de chef de laboratoire général au ministère de l'agriculture.

Zouheir Châabouni
Mohamed Adel Hentati
Zeineb Toumi épouse Benzarti.

Par décret n° 93-1621 du 2 août 1993 :

Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole ou des pêches dont les noms suivent sont nommés en qualité d'inspecteur général au ministère de l'agriculture.

Mokhtar Chouari
Mahmoud Ben Tiba
Lazhar Naouar.

**MINISTRE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 93-1622 du 2 août 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre sise à Tébourba du gouvernorat de l'Ariana, nécessaire à la réalisation du siège de la justice cantonale de la place.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice,

Décète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat et incorporée au domaine privé de l'Etat pour être mise à la disposition du ministère de la justice, une parcelle de terre sise à Tébourba du gouvernorat de l'Ariana nécessaire à la réalisation du siège de la justice cantonale de la place, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret, et indiquée au tableau ci-après :

N° du T.F : 91409

Situation de la parcelle : Tébourba gouvernorat de l'Ariana

Nature de la parcelle : Terrain nu

Superficie totale : 35 a 16 ca

Superficie à exproprier : 4 a 50 ca

Noms des propriétaires ou présumés tels : 1 - Echikh Ahmed Ben Sassi El-Grioui

2 - Amor Ben Echikh Ahmed Ben Sassi El-Grioui

3 - Mohamed

4 - Khmaïes

5 - M'na Beya.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et les ministres de la justice et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1623 du 2 août 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, sis à Sfax (route de Mahdia km 2,5), nécessaire à la construction de l'Institut supérieur de la technologie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis du ministre d'Etat ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation et des sciences,

Décète :

Article premier. - Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat et incorporés au domaine privé de l'Etat, pour être mis à la disposition du ministère de l'éducation et des sciences, des immeubles sis à Sfax (route de Mahdia km 2,5), nécessaires à la construction du siège de l'Institut supérieur de la technologie, entourés d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° du T.F	Nature de la parcelle	Situation de la parcelle	Superficie totale	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	9320 Sfax	Terrain nu	Sfax route de Mahdia km 2,5	5093 m2	totalité de l'immeuble	1 - Mohamed, 2 - Mokhtar, 3 - Ali, 4 - Sadok, 5 - Mohsen, 6 - Fatouh fils de Mohamed Lahiani
2	5281 Sfax	Terrain nu	Sfax route de Mahdia km 2,5	5262 m2	totalité de l'immeuble	Société industrielle des filets de pêches
3	N.I	Terrain nu	Sfax route de Mahdia km 2,5	726 m2	totalité de l'immeuble	Habib Rakik

Art. 2. - Sont aussi expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1624 du 2 août 1993 :

Monsieur Mustapha Bouafif, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Tunis avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 93-1625 du 2 août 1993 :

Monsieur Béchir Mahmoud, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des études juridiques et des procédures d'inscription à la conservation de la propriété foncière.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 93-1631 du 2 août 1993, fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions consultatives des carrières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 89-20 du 22 février 1989, réglementant l'exploitation des carrières,

Vu le décret n° 89-1616 du 17 octobre 1989, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions consultatives des carrières,

Vu le décret n° 90-2009 du 3 décembre 1990, modifiant et complétant le décret n° 89-1616 du 17 octobre 1989,

Vu le décret n° 92-248 du 3 février 1992, complétant le décret n° 74-93 du 15 février 1974 relative aux attributions du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du ministre d'Etat ministre de l'intérieur, et des ministres de l'économie nationale, de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les commissions consultatives des carrières instituées par l'article 3 de la loi susvisée n° 89-20 du 22 février 1989 sont composées comme suit :

1 - La commission nationale consultative des carrières :

Président :

Le ministre de l'équipement et de l'habitat ou son représentant
membres :

- un représentant du ministre d'Etat ministre de l'intérieur
- un représentant du ministre de la défense nationale
- un représentant du ministre de l'agriculture
- un représentant du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières
- un représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire
- un représentant du ministre du transport
- un représentant du ministre du tourisme et de l'artisanat
- un représentant du ministre de la santé publique
- un représentant de l'office national des mines
- un représentant de l'institut national d'archéologie
- un représentant de l'union nationale de l'agriculture et de la pêche

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat

- un représentant de la régie administrative de la protection civile.

2 - Les commissions régionales consultatives des carrières :

Président :

Le gouverneur

membres :

- un représentant du ministre de la défense nationale
- un représentant du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières
- un représentant du ministre de l'équipement et de l'habitat
- un représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire
- un représentant du ministre du transport
- un représentant du ministre du tourisme et de l'artisanat
- un représentant du ministre de la santé publique
- un représentant du commissariat régional au développement agricole
- un représentant de l'institut national d'archéologie
- un représentant de l'union nationale de l'agriculture et de la pêche
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
- un représentant de la régie administrative de la protection civile.
- le chef du secteur de la police
- le chef du secteur de la garde nationale.

Le président de chaque commission peut en outre faire appel à toute personne ou institution compétente pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

Art. 2. - Chaque commission se réunit sur convocation de son président qui fixe le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

Art. 3. - La commission nationale consultative des carrières émet son avis à l'occasion de l'octroi de toute autorisation d'exploitation de carrière à caractère industriel sur tout le territoire national.

Pour les carrières à caractère artisanal, l'autorisation d'ouverture n'est délivrée qu'après avis de la commission régionale consultative territorialement compétente.

Art. 4. - Outre les attributions ci-dessus indiquées, chaque commission est obligatoirement consultée dans les cas prévus par la loi susvisée n° 89-20 du 22 février 1989.

Le président de chaque commission peut demander l'avis de la commission, sur toute autre question ayant un lien direct ou indirect avec l'activité des carrières.

Art. 5. - Les réunions de la commission nationale et des commissions régionales ne sont valables que si la majorité de leurs membres sont présents. Les commissions émettent leurs avis à la majorité absolue des voix exprimées, ladite majorité devant nécessairement comprendre les voix des représentants des ministres de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Art. 6. - Le secrétariat est assuré par le ministère de l'équipement et de l'habitat pour les travaux de la commission nationale, et par les directions régionales du ministère de l'équipement et de l'habitat par les travaux des commissions régionales.

Chaque secrétariat tient un registre côté, sans blans ni ratures dans lequel sont consignés les procès-verbaux de la commission et les avis qu'elle a émis.

Les procès-verbaux sont communiqués aux ministères et organismes concernés.

Art. 7. - Sont abrogés le décret n° 89-1616 du 17 octobre 1989 relatif à la composition, aux attributions et au fonctionnement des commissions consultatives des carrières et le décret n° 90-2009 du 3 décembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-1616 du 17 octobre 1989.

Art. 8. - Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1626 du 2 août 1993, portant approbation du plan d'aménagement de Zriba village (gouvernorat de Zaghouan).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 11 de ce code,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles,

Vu le décret n° 80-515 du 7 mai 1980, portant création de la commune de Zriba,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'arrêté du 1er septembre 1982, portant création d'un programme d'aménagement dans la région de Zriba village,

Vu la délibération du conseil municipal de Zriba en date du 28 novembre 1989,

Vu l'avis du ministre d'Etat ministre de l'intérieur et des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont approuvés le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols ci annexés au présent décret et concernant la localité de Zriba village.

Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de Zriba village sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. - Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Zriba village visés à l'article premier ci-dessus seront affichés au siège de la municipalité de Zriba.

Art. 4. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur, et les ministres de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 août 1993.

*Par le Président de la République
et par délégation
le Premier Ministre
Hamed Karoui*

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 2 août 1993, fixant les limites de zones de circulation pour les taxis individuels dans le gouvernorat de Mahdia.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres,

Vu le décret n° 89-1223 du 25 août 1989, réglant les transports publics des personnes par voitures de taxis ou de louages,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 28 janvier 1975, fixant les limites de la zone de circulation des taxis autour de la localité de Chorbane,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 3 janvier 1981, relatif à l'extension de la zone de circulation des taxis autour de la localité de Chebba,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 26 février 1981, relatif à l'extension de la zone de circulation des taxis autour de la localité de Ksour Essaf,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 19 janvier 1981, relatif à l'extension de la zone de circulation des taxis autour de la ville de Mahdia,

Arrête :

Article premier. - Il est créé à l'intérieur du gouvernorat de Mahdia les zones de circulation suivantes pour les taxis individuels :

a - une zone qui couvre le territoire de la délégation de Chorbane et la ligne reliant Chorbane à Hbira.

Les taxis individuels munis d'autorisations délivrées avant la publication du présent arrêté et permettant la circulation à l'intérieur de la zone définie par l'arrêté du 28 janvier 1975 susvisé, sont autorisés à circuler à l'intérieur de cette zone.

b - une zone qui couvre le territoire de la délégation de Hbira et la ligne reliant Hbira à Chorbane.

Les taxis individuels munis d'autorisations délivrées avant la publication du présent arrêté et permettant la circulation à l'intérieur de la commune de Hbira, sont autorisés à circuler à l'intérieur de cette zone.

c - une zone qui couvre le territoire de la délégation de Mahdia.

Les taxis individuels munis d'autorisations délivrées avant la publication du présent arrêté et permettant la circulation à l'intérieur de la commune de Rejiche, sont autorisés à circuler à l'intérieur de cette zone.

d - une zone qui couvre le territoire de la délégation de Ksour Essaf.

Les taxis individuels munis d'autorisations délivrées avant la publication du présent arrêté et permettant la circulation à l'intérieur de la commune de Bradâa, sont autorisés à circuler à l'intérieur de cette zone.

e - une zone qui couvre le territoire de la délégation de Bumerdès.

Les taxis individuels munis d'autorisations délivrées avant la publication du présent arrêté et permettant la circulation à l'intérieur de la commune de Bumerdès ou Kerker, sont autorisés à circuler à l'intérieur de cette zone.

f - une zone qui couvre le territoire de la délégation de la Chebba et la ligne reliant la Chebba à Melloulech.

Les taxis individuels munis d'autorisations délivrées avant la publication du présent arrêté et permettant la circulation à l'intérieur de la zone définie par l'arrêté du 3 janvier 1981 susvisé, sont autorisés à circuler à l'intérieur de cette zone.

g - une zone qui couvre le territoire de la délégation de Melloulech et la ligne reliant Melloulech à la Chebba.

Les taxis individuels munis d'autorisations délivrées avant la publication du présent arrêté et permettant la circulation à l'intérieur de la commune de Melloulech, sont autorisés à circuler à l'intérieur de cette zone.

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 2 août 1993.

Le Ministre du Transport
Tahar Hadj Ali

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du Premier ministre du 5 août 1993, modifiant l'arrêté du 3 janvier 1989, fixant le taux et les modalités d'attribution de l'indemnité de déplacement au personnel ouvrier du ministère des communications.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telqu'il a été modifié par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 88-461 du 25 mars 1988, fixant le régime applicable à l'indemnité pour frais de déplacement telqu'il a été modifié par le décret n° 93-48 du 8 janvier 1993,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 janvier 1989, modifiant et complétant l'arrêté du 28 juin 1976, fixant le taux et les modalités d'attribution de l'indemnité de déplacement au personnel ouvrier du ministère des transports et des communications (section II : P.T.T.),

Arrête :

Article premier. - L'article premier de l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

Article premier (nouveau) - Les taux et conditions d'attribution de l'indemnité de déplacement spéciale au personnel ouvrier du ministère des communications sont fixées conformément au tableau ci-après :

Catégorie	Durée du déplacement	Taux de l'indemnité	Observations
Troisième unité de la 8ème à la 10ème catégorie	par heure	0d,300 avec un maximum de 7d,200 par jour	pas de réduction pas de suppression
Deuxième unité de la 4ème à la 7ème catégorie	par heure	0d,225 avec un maximum de 5d,400 par jour	pas de réduction pas de suppression
Première unité de la 1ère à la 3ème catégorie	par heure	0d,188 avec un maximum de 4d,500 par jour	pas de réduction pas de suppression

Art. 2. - Le ministre des communications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 1993 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre des Communications
Habib Lazreg

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1627 du 2 août 1993 :

Monsieur Mongi Boughzala, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis pour une période de trois ans et ce à compter du 22 avril 1993.

Par décret n° 93-1632 du 5 août 1993 :

Monsieur Hamadi El Kar, inspecteur régional de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement primaire et des enseignants à la direction de l'enseignement primaire (section de l'éducation) au ministère de l'éducation et des sciences.

Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 2 août 1993, modifiant et complétant l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Le ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finances pour la gestion 1969 et notamment son article 24,

Vu le décret n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986 et notamment son article 73,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu l'arrêté du 3 février 1990, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'avis du directeur de l'institut de presse et des sciences de l'information et l'avis du directeur de l'institut supérieur de comptabilité,

Sur proposition du président de l'université des lettres, d'arts et des sciences humaines et du président de l'université de droit d'économie et de gestion,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions du paragraphe 4 de l'article deux de l'arrêté du 3 février 1990 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Paragraphe 4 (nouveau) - institut de presse et des sciences informatiques :

Département de la formation fondamentale

Département de la presse (écrite et audio-visuelle)

Département de la communication.

Art. 2. - Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 3 février 1990 sont modifiées comme suit :

Paragraphe 7 (nouveau) - institut supérieur de comptabilité :

Département de comptabilité

Département de gestion et informatique

Département de droit

Département d'économie et méthodes quantitatives.

Tunis, le 2 août 1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences
Mohamed Charfi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1633 du 5 août 1993 :

Monsieur Hédi Slim, est nommé directeur de recherches à l'institut national du patrimoine, à compter du 1er avril 1993.

Par décret n° 93-1634 du 5 août 1993 :

Monsieur Abdelmajid Ennabli, est nommé directeur de recherches à l'institut national du patrimoine, à compter du 1er avril 1993.

Par décret n° 93-1635 du 5 août 1993 :

Monsieur Ezzeddine Bechaouch, est nommé directeur de recherches à l'institut national du patrimoine, à compter du 1er avril 1993.

Par décret n° 93-1636 du 5 août 1993 :

Monsieur Abdelaziz Daoulatli, est nommé directeur de recherches à l'institut national du patrimoine, à compter du 1er avril 1993.

Par décret n° 93-1637 du 5 août 1993 :

Madame Mounira Riahi, est nommée directeur de recherches à l'institut national du patrimoine, à compter du 1er avril 1993.

Par décret n° 93-1638 du 5 août 1993 :

Madame Naidé Ferchiou, est nommée directeur de recherches à l'institut national du patrimoine, à compter du 1er avril 1993.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 5 août 1993, modifiant l'arrêté du 24 octobre 1989, fixant la composition et les attributions de la commission nationale de la transfusion sanguine.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 82-26 du 17 mars 1982, portant organisation du prélèvement du sang humain destiné à la transfusion et notamment son article 9,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 82-757 du 5 mai 1982,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 24 octobre 1989, fixant la composition et les attributions de la commission nationale de la transfusion sanguine et notamment son article premier,

Arrête :

Article unique. - L'article premier de l'arrêté, susvisé, du 24 octobre 1989, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) - La composition de la commission nationale de la transfusion sanguine, créée par les dispositions de la loi, susvisée, n° 82-26 du 17 mars 1982, est fixée comme suit :

Président : le ministre de la santé publique ou son représentant membres :

- le directeur de l'unité centrale des banques du sang et de la transfusion sanguine

- le directeur de l'unité des laboratoires de biologie médicale

- le directeur de l'unité de la pharmacie et du médicament

- le président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie

- le directeur du centre national de la transfusion sanguine

- le directeur de l'unité pasteur de Tunis

- un représentant du ministère de l'intérieur

- un représentant du ministère de la défense nationale

- un représentant du ministère de l'éducation et des sciences

- un représentant du secrétariat d'Etat à l'information

- le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant

- le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant

- le président du croissant rouge tunisien ou son représentant

- le président de l'association nationale des donneurs de sang ou son représentant

- six membres désignés par le ministre de la santé publique, deux biologistes responsables de banques du sang hospitalières, un chirurgien, un médecin anesthésiste réanimateur, un hématologue clinicien et un pharmacien, chefs de services hospitaliers.

La commission, peut, en outre, adjoindre à ses travaux, à titre consultatif, toute personne compétente.

Le secrétariat de la commission nationale de la transfusion sanguine est assuré par les services de l'unité centrale des banques du sang et de la transfusion sanguine du ministère de la santé publique.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Liste des agents à intégrer au grade d'inspecteur central du travail
au titre de l'année 1992

(conformément à l'article 19 du décret 90-891)

- Monsieur Hassen Lassoued

- Monsieur Mohamed Ben Zoubeir

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n°4 à la convention collective nationale de la fabrication de peinture.

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1975, portant agrément de la convention collective nationale de la fabrication de peinture;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale de la fabrication de peinture, signée le 24 juillet 1975 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale de la fabrication de peinture, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**Avenant n°4 à la Convention Collective
Nationale de la Fabrication de Peinture**

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- La chambre syndicale des industries en peinture et produits assimilés ;

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- La fédération générale de la pétrochimie ;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale de la fabrication de peinture signée le 24 Juillet 1975, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 20 novembre 1975 et publiée au JORT n°84 du 19 décembre 1975 ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983 , agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n°38 du 20 mai 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 18 mars 1989 et publié au JORT n°20 du 21 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à la dite convention signé le 14 juillet 1990 , agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 16 Août 1990 et publié au JORT n°55 des 28-31 Août 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives .

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier : Les articles 1, 4, 8, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 33, 37, 43, 45 et 47 bis de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 1 (nouveau) : Champs d'application professionnel et territorial

La présente convention, régit sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, les rapports entre les employeurs et les travailleurs occupés d'une façon permanente dans les activités de fabrication des peintures, vernis , pigments broyés, encres d'imprimerie et colles .

Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels .

Toutefois, les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion, la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance de bulletin de paye et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit , les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires.

Article. 4 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'Opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision qu'elle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnait l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition des tableaux d'affichage qui seront placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur reconnait les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour

participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 8 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : six mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- * Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 13 : Utilisation des travailleurs dans les fonctions autres que celles de leur grade

Tout travailleur pourra être requis pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois, une fois par année. Le travailleur gardera dans ce cas, le salaire et les avantages correspondants à son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission paritaire, laquelle sera compétente pour statuer sur cette question .

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé . Dans ce cas, il percevra immédiatement dès le premier jour une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de son échelle et celui de l'échelle correspondant à la

catégorie à laquelle il accède provisoirement . Cette position ne doit toutefois pas dépasser la durée de trois mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine.

Article 19 (nouveau) : Jours Fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du moudel, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Fitr, le premier et le deuxième jour de l'Aïd El Idha .

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100% .

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail .

Article 20 (nouveau) : Congés Payés

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé .

La durée de ce congé est fixée comme suit :

- Ouvriers : 18 jours ouvrables ;
- Employés : 24 jours ouvrables.

La durée de ce congé ainsi fixée est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période entière de quatre ans de service dans le même établissement, sans que cette augmentation ne puisse porter la durée totale de ce congé à plus de 24 jours ouvrables pour les ouvriers et 30 jours calendaires pour les employés.

La date de départ en congé est fixée par la Direction dans la période du 1er juin au 31 octobre compte tenu des besoins de service et après consultation du personnel . Toutefois, en cas de besoin, le travailleur pourrait sur sa demande obtenir que tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout autre moment .

L'ordre de départ en congé doit être affiché 15 jours à l'avance.

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au paiement anticipé de son salaire afférent à la durée de son congé .

Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des indemnités qu'il percevait habituellement pendant la période du travail .

Article 21 (nouveau) : Congés spéciaux pour raisons de famille :

Les travailleurs bénéficieront des congés, avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille .

La durée de ces congés est fixée comme suit sauf dispositions conventionnelles particulières plus favorables :

- Naissance d'un enfant : 2 jours ouvrables
- Décès d'un conjoint ou d'un enfant à charge : 4 jours ouvrables
- Décès d'un ascendant direct ou d'un enfant qui n'est pas à charge : 4 jours ouvrables
- Décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit fils ou d'une petite fille, d'un grand père ou d'une grand mère : 2 jours ouvrables
- Mariage du travailleur : 6 jours ouvrables
- Mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable
- Circoncision d'un enfant : 1 jour ouvrable .

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.

Article 26 (nouveau) : Congés sans solde

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui en ferait la demande dans la limite des nécessités de service.

La durée de ce congé qui porte interruption du droit à l'avancement et au versement effectué par l'employeur aux organismes d'assurances sociales, ne pourra excéder 90 jours par an renouvelable une seule fois sauf dispositions conventionnelles particulières plus favorables .

Article . 27 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ;
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ;
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours privative de toute rémunération .

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ;
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;
- 3°) l'abaissement d'échelon ;
- 4°) la rétrogradation d'échelle ;
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire , érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre ; celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification .

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tout les cas de faute grave et notamment :

- 1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;
- 2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;
- 3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;
- 4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;
- 5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;
- 6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;
- 7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;
- 8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;
- 9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise.

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent .

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement , notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage ,abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celle-ci .

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie , d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline . Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail .

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits .

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité .

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur , il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse, le dossier sera également communiqué au défenseur .

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises . Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, pourra introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier, communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire .

Article. 33 (nouveau) : Tenues de travail et de protection

L'employeur assure gratuitement les frais d'achat des vêtements et des chaussures de travail ainsi que les tenues de protection.

La Commission paritaire consultative ou, à défaut le représentant du personnel, arrêtera en accord avec l'employeur les normes de ces vêtements et chaussures de travail et de protection propres à l'établissement.

Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les tenues de travail et de protection.

L'employeur assure gratuitement la fourniture des moyens de protection tels que chaussures, lunettes, gants, casques anti-bruit, masques anti-poussières, vêtements de protection et ce en fonction de la nature du travail.

Le travailleur est tenu d'utiliser les moyens de protection mis à sa disposition pendant l'exécution de son travail ; tout contravenant à cette disposition ne sera pas admis au travail .

Article 37 (nouveau) : licenciement par suite de suppression d'emplois ou de compression de personnel

Au cas où l'employeur sera amené à réduire le personnel pour raison d'ordre économique ou de suppression d'emplois, il est tenu de se conformer aux prescriptions de la législation en vigueur.

Cette réduction s'opérera , le cas échéant, par catégorie en tenant compte des éléments d'appréciations suivants .

- a) la valeur professionnelle ;
- b) les charges de famille ;
- c) l'ancienneté.

La mesure doit en principe toucher d'abord les célibataires puis les mariés sans enfants et en dernier lieu les mariés avec enfants à charge compte tenu de leur nombre, chaque enfant à charge comptant pour deux ans d'ancienneté

Article 43 (nouveau) : absence

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur. Les absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tels que décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant sont portées le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois jours à la connaissance de l'employeur, le cachet de la poste faisant foi.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivés.

Dans le cas d'absences prévisibles, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur.

Article 45 (nouveau) : Prime de Transport

Il est alloué à tous les travailleurs, en plus de l'indemnité de transport prévue par le décret n°82-503 du 16 mars 1982 tel que modifié par le décret n°86-691 du 19 juillet 1986, une prime dont le montant mensuel est fixé à :

- 7D,000 : à partir du 1er mai 1993 ;
- 8D,000 : à partir du 1er mai 1994 ;
- 9D,000 : à partir du 1er mai 1995 .

Article 47 bis (nouveau) : Prime de logement

Il est alloué à tout le personnel une prime de logement dont le montant mensuel est fixé à :

- 11D,000 : à partir du 1er mai 1993 ;
- 13D,000 : à partir du 1er mai 1994 ;
- 15D,000 : à partir du 1er mai 1995 .

Article deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- Les grilles n°1 et 2 : à partir du 1er mai 1993
- Les grilles n° 3 et 4 : à partir du 1er mai 1994
- Les grilles n° 5 et 6 : à partir du 1er mai 1995

Article trois : Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er mai 1993 , sous réserve des dispositions prévues aux articles premier et deux ci-dessus.

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : Ismaïl SAHIBANI

Le Secrétaire Général de la
Fédération Générale de la Pétrochimie

Signé : ABDELAZIZ ZOUARI

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le Président de l'Union
Tunisienne de l'Industrie,
du Commerce et de l'Artisanat
Signé : Hédi JILANI

Le Président de la Chambre
Syndicale des Industries en
Peinture et Produits Assimilés
Signé : HADJ KHELIFA SAAD

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA FABRICATION DE PEINTURE**

GRILLE DES SALAIRES N° 1

Personnel d'exécution

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1993

Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Catégorie Grade														
I	Manoeuvre	788	803	819	834	850	865	881	896	925	941	956	972	987
		136 584	139 184	141 957	144 557	147 330	149 930	152 704	155 303	160 330	163 104	165 704	168 477	171 077
	Aide-ouvrier	910	928	945	963	994	1 012	1 029	1 047	1 064	1 082	1 099	1 117	1 134
II	Ouvrier	157 730	160 850	163 797	166 917	172 291	175 410	178 357	181 477	184 424	187 544	190 490	193 610	196 557
		974	994	1 012	1 031	1 050	1 069	1 087	1 106	1 125	1 144	1 162	1 181	1 200
	Ouvrier qualifié	168 824	172 291	175 410	178 704	181 997	185 290	188 410	191 704	194 997	198 290	201 410	204 703	207 997
		1 054	1 075	1 095	1 116	1 136	1 157	1 177	1 198	1 219	1 254	1 275	1 295	1 316
	Ouvrier spécialisé	182 690	186 330	189 797	193 437	196 903	200 543	204 010	207 650	211 290	217 356	220 996	224 463	228 103
		1 139	1 162	1 185	1 207	1 230	1 252	1 290	1 312	1 335	1 357	1 380	1 402	1 425
	Ouvrier H. qualifié	197 423	201 410	205 397	209 210	213 196	217 010	223 596	227 410	231 396	235 209	239 196	243 009	246 996
		1 238	1 263	1 303	1 328	1 353	1 378	1 403	1 428	1 453	1 478	1 503	1 541	1 566
		214 670	219 003	225 837	230 170	234 503	238 836	243 170	247 503	251 836	256 169	260 503	267 336	271 669

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA FABRICATION DE PEINTURE**

GRILLE DES SALAIRES N° 2

Personnel Administratif et Technique

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1993

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Catégorie Professionnelle													
Gardien	149 000	154 615	157 730	160 845	163 960	167 075	170 190	173 305	176 420	179 535	182 650	185 765	188 880
Garçon de bureau - Garçon de magasin	148 000	153 580	156 660	159 740	162 820	165 900	168 980	172 060	175 140	178 220	181 300	184 380	187 460
Garçon de course	152 500	155 650	158 800	161 950	165 100	168 250	171 400	174 550	177 700	180 850	184 000	187 150	190 300
Téléphoniste - Livreur - Aide magasinier	154 500	157 720	160 940	164 160	167 380	170 600	173 820	177 040	180 260	183 480	186 700	189 920	193 140
Employé aux écritures 1er degré	165 500	168 930	172 360	175 790	179 220	182 650	186 080	189 510	192 940	196 370	199 800	203 230	206 660
Employé aux écritures 2ème degré	177 500	181 210	184 920	188 630	192 340	196 050	199 760	203 470	207 180	210 890	214 600	218 310	222 020
Dactylo facturier 1er degré	177 500	181 175	184 850	188 525	192 200	195 875	202 050	205 725	209 400	213 075	216 750	220 425	224 100
Mécanographe 1er degré	180 500	184 280	188 060	191 840	195 620	199 400	203 180	206 960	210 740	214 520	218 300	222 080	225 860
Aide mécanicien	193 500	197 595	201 690	205 785	209 880	213 975	218 070	222 165	226 260	230 355	234 450	238 545	242 640
Chauffeur tourisme	171 500	175 070	178 640	182 210	185 780	189 350	192 920	196 490	200 060	203 630	207 200	210 770	214 340
Chauffeur poids lourd	197 000	201 095	205 190	209 285	213 380	217 475	221 570	225 665	229 760	233 855	237 950	242 045	246 140
Chauffeur livreur	222 000	226 795	231 590	236 385	241 180	245 975	250 770	255 565	260 360	265 155	269 950	274 745	279 540
Coloriste - Contremaître adjoint	217 500	222 225	226 950	231 675	236 400	241 125	245 850	250 575	255 300	260 025	264 750	269 475	274 200
Aide comptable 1er degré	196 500	200 595	204 690	208 785	212 880	216 975	221 070	225 165	229 260	233 355	237 450	241 545	245 640
Aide magasinier 2ème degré	205 000	209 305	213 610	217 915	222 220	226 525	230 830	235 135	239 440	243 745	248 050	252 355	256 660
Vendeur - Aide comptable 2ème degré - Dactylo 2ème degré	221 000	225 725	230 450	235 175	239 900	244 625	249 350	254 075	258 800	263 525	268 250	272 975	277 700
Mécanographe 2ème degré - Sténodactylo - Agent administratif	248 000	253 180	258 360	263 540	268 720	273 900	279 080	284 260	289 440	294 620	299 800	304 980	310 160
Contremaître	254 000	259 355	264 710	270 065	275 420	280 775	286 130	291 485	296 840	302 195	307 550	312 905	318 260
Caisier	262 500	268 030	273 560	279 090	284 620	290 150	295 680	301 210	306 740	312 270	317 800	323 330	328 860
Mécanographe - comptable - magasinier	281 500	287 660	293 820	299 980	306 140	312 300	318 460	324 620	330 780	336 940	343 100	349 260	355 420
Mécanicien - Secrétaire de direction - Agent supérieur - Comptable	306 500	313 185	319 870	326 555	333 240	339 925	346 610	353 295	360 000	366 705	373 410	380 115	386 820
Chef de groupe - chef de service adjoint	347 000	354 665	362 330	369 995	377 660	385 325	392 990	400 655	408 320	415 985	423 650	431 315	438 980
Chef de service	424 000	434 010	444 020	454 030	464 040	474 050	484 060	494 070	504 080	514 090	524 100	534 110	544 120

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA FABRICATION DE PEINTURE**

GRILLE DES SALAIRES N° 3

Personnel d'exécution

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994															
Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Catégorie Grade															
I	Manoeuvre	846	861	877	892	908	923	939	954	983	999	1 014	1 030	1 045	
		146 637	149 237	152 010	154 610	157 383	159 983	162 757	165 356	170 383	173 157	175 757	178 530	181 130	
II	Aide-ouvrier	973	991	1 008	1 026	1 057	1 075	1 092	1 110	1 127	1 145	1 162	1 180	1 197	
		168 650	171 770	174 717	177 837	183 211	186 330	189 277	192 397	195 344	198 464	201 410	204 530	207 477	
	Ouvrier	1 043	1 063	1 081	1 100	1 119	1 138	1 156	1 175	1 194	1 213	1 231	1 250	1 269	
		180 784	184 251	187 370	190 664	193 957	197 250	200 370	203 664	206 957	210 250	213 370	216 663	219 957	
		Ouvrier qualifié	1 129	1 150	1 170	1 191	1 211	1 232	1 252	1 273	1 294	1 329	1 350	1 370	1 391
		195 690	199 330	202 797	206 437	209 903	213 543	217 010	220 650	224 290	230 356	233 996	237 463	241 103	
Ouvrier spécialisé	1 220	1 243	1 266	1 288	1 311	1 333	1 371	1 393	1 416	1 438	1 461	1 483	1 506		
	211 463	215 450	219 437	223 250	227 236	231 050	237 636	241 450	245 436	249 249	253 236	257 049	261 036		
	Ouvrier H. qualifié	1 325	1 350	1 390	1 415	1 440	1 465	1 490	1 515	1 540	1 565	1 590	1 628	1 653	
		229 750	234 083	240 917	245 250	249 583	253 916	258 250	262 583	266 916	271 249	275 583	282 416	286 749	

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le
Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA FABRICATION DE PEINTURE**

GRILLE DES SALAIRES N° 4

Personnel Administratif et Technique

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Catégorie Professionnelle													
Gardienn	159 000	164 615	167 730	170 845	173 960	177 075	180 190	183 305	186 420	189 535	192 650	195 765	198 880
Garçon de bureau - Garçon de magasin	158 000	163 580	166 660	169 740	172 820	175 900	178 980	182 060	185 140	188 220	191 300	194 380	197 460
Garçon de course	162 500	165 650	168 800	171 950	175 100	178 250	181 400	184 550	187 700	190 850	194 000	197 150	200 300
Téléphoniste - Livreur - Aide magasinier	164 500	167 720	170 940	174 160	177 380	180 600	183 820	187 040	190 260	193 480	196 700	199 920	203 140
Employé aux écritures 1er degré	176 500	179 930	183 360	186 790	190 220	193 650	197 080	200 510	203 940	207 370	210 800	216 730	220 160
Employé aux écritures 2ème degré	188 500	192 210	195 920	199 630	203 340	207 050	210 760	216 970	220 680	224 390	228 100	231 810	235 520
Dactylo facturier 1er degré	189 500	193 175	196 850	200 525	204 200	207 875	214 050	217 725	221 400	225 075	228 750	232 425	236 100
Mécanographe 1er degré	192 500	196 280	200 060	203 840	210 120	213 900	217 680	221 460	225 240	229 020	232 800	236 580	240 360
Aide mécanicien	205 500	209 595	213 690	217 785	221 880	225 975	230 070	234 165	238 260	244 855	248 950	253 045	257 140
Chauffeur tourisme	184 500	188 070	191 640	195 210	201 280	204 850	208 420	211 990	215 560	219 130	222 700	226 270	229 840
Chauffeur poids lourd	210 000	214 095	218 190	222 285	226 380	230 475	234 570	238 665	242 760	249 355	253 450	257 545	261 640
Chauffeur livreur	236 000	240 795	245 590	250 385	255 180	259 975	264 770	269 565	274 360	281 655	286 450	291 245	296 040
Coloriste - Contremaître adjoint	231 500	236 225	240 950	245 675	252 900	257 625	262 350	267 075	271 800	276 525	281 250	285 975	290 700
Aide comptable 1er degré	211 500	215 595	222 190	226 285	230 380	234 475	238 570	242 665	246 760	250 855	254 950	261 545	265 640
Aide magasinier 2ème degré	220 000	224 305	228 610	232 915	237 220	241 525	245 830	250 135	254 440	261 245	265 550	269 855	274 160
Vendeur - Aide comptable 2ème degré - Dactylo 2ème degré	236 000	240 725	245 450	250 175	254 900	259 625	264 350	269 075	273 800	281 025	285 750	290 475	295 200
Mécanographe 2ème degré - Sténodactylo - Agent administratif	263 000	268 180	273 360	278 540	283 720	288 900	294 080	301 760	306 940	312 120	317 300	322 480	327 660
Contremaître	270 000	275 355	280 710	286 065	293 920	299 275	304 630	309 985	315 340	320 695	326 050	333 905	339 260
Caissier	279 500	285 030	290 560	296 090	301 620	307 150	315 180	320 710	326 240	331 770	337 300	342 830	348 360
Mécanographe - comptable - magasinier	299 500	305 660	311 820	317 980	324 140	330 300	338 960	345 120	351 280	357 440	363 600	369 760	375 920
Mécanicien - Secrétaire de direction - Agent supérieur - Comptable	324 500	331 185	337 870	344 555	353 740	360 425	367 110	373 795	380 480	387 165	393 850	400 535	407 220
Chef de groupe - chef de service adjoint	365 000	372 665	380 330	387 995	395 660	403 325	410 990	418 655	426 320	433 985	441 650	449 315	456 980
Chef de service	442 000	452 010	462 020	472 030	482 040	492 050	502 060	512 070	522 080	532 090	542 100	552 110	562 120

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le
Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA FABRICATION DE PEINTURE**

GRILLE DES SALAIRES N° 5

Personnel d'exécution

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1995

Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Catégorie	Grade													
I	Manoeuvre	904	917	935	950	965	981	997	1 012	1 041	1 057	1 072	1 088	1 103
		156 690	159 290	162 063	164 063	166 437	170 036	172 810	175 409	180 436	183 210	185 810	188 583	191 183
	Aide-ouvrier	1 036	1 054	1 071	1 089	1 120	1 138	1 155	1 173	1 190	1 208	1 225	1 243	1 260
		179 570	182 690	185 637	188 757	194 131	197 250	200 197	203 317	206 264	209 384	212 330	215 430	218 307
II	Ouvrier	1 112	1 132	1 150	1 169	1 188	1 207	1 225	1 244	1 263	1 282	1 300	1 319	1 338
		192 744	196 211	199 339	202 624	205 917	209 210	212 330	215 624	218 917	222 210	225 330	228 623	231 917
	Ouvrier qualifié	1 204	1 225	1 245	1 266	1 286	1 307	1 327	1 348	1 369	1 404	1 425	1 445	1 466
		208 690	212 330	215 797	219 437	222 003	226 543	230 010	233 650	237 290	243 356	246 996	250 463	254 103
	Ouvrier spécialisé	1 301	1 324	1 347	1 369	1 392	1 414	1 452	1 474	1 497	1 519	1 542	1 564	1 587
		225 503	229 400	233 477	237 290	241 276	245 090	251 676	255 490	259 476	263 289	267 276	271 089	275 076
	Ouvrier H. qualifié	1 412	1 437	1 477	1 502	1 527	1 552	1 577	1 602	1 627	1 652	1 677	1 715	1 740
		244 830	249 163	255 997	260 530	264 063	268 996	273 330	277 663	281 996	286 329	290 663	297 496	301 829

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le
Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA FABRICATION DE PEINTURE**

GRILLE DES SALAIRES N° 6

Personnel Administratif et Technique

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1995

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Catégorie Professionnelle													
Gardienn	169 000	174 615	177 730	180 845	183 960	187 075	190 190	193 305	196 420	199 535	202 650	205 765	208 880
Garçon de bureau - Garçon de magasin	168 000	173 580	176 660	179 740	182 820	185 900	188 980	192 060	195 140	198 220	201 300	204 380	207 460
Garçon de course	172 500	175 650	178 800	181 950	185 100	188 250	191 400	194 550	197 700	200 850	204 000	207 150	210 300
Téléphoniste - Livreur - Aide magasinier	174 500	177 720	180 940	184 160	187 380	190 600	193 820	197 040	200 260	203 480	206 700	209 920	213 140
Employé aux écritures 1er degré	187 500	190 930	194 360	197 790	201 220	204 650	208 080	211 510	214 940	218 370	221 800	225 230	228 660
Employé aux écritures 2ème degré	199 500	203 210	206 920	210 630	214 340	218 050	221 760	225 470	229 180	232 890	236 600	240 310	244 020
Dactylo facturier 1er degré	201 500	205 175	208 850	212 525	216 200	219 875	223 550	227 225	230 900	234 575	238 250	241 925	245 600
Mécanographe 1er degré	204 500	208 280	212 060	215 840	219 620	223 400	227 180	230 960	234 740	238 520	242 300	246 080	249 860
Aide mécanicien	217 500	221 595	225 690	229 785	233 880	237 975	242 070	246 165	250 260	254 355	258 450	262 545	266 640
Chauffeur tourisme	197 500	201 070	204 640	208 210	211 780	215 350	218 920	222 490	226 060	229 630	233 200	236 770	240 340
Chauffeur poids lourd	223 000	227 095	231 190	235 285	239 380	243 475	247 570	251 665	255 760	259 855	263 950	268 045	272 140
Chauffeur livreur	250 000	254 795	259 590	264 385	269 180	273 975	278 770	283 565	288 360	293 155	297 950	302 745	307 540
Coloriste - Contremaitre adjoint	245 500	250 225	254 950	259 675	264 400	269 125	273 850	278 575	283 300	288 025	292 750	297 475	302 200
Aide comptable 1er degré	226 500	230 595	234 690	238 785	242 880	246 975	251 070	255 165	259 260	263 355	267 450	271 545	275 640
Aide magasinier 2ème degré	235 500	239 305	243 610	247 915	252 220	256 525	260 830	265 135	269 440	273 745	278 050	282 355	286 660
Vendeur - Aide comptable 2ème degré - Dactylo 2ème degré	251 000	255 725	260 450	265 175	269 900	274 625	279 350	284 075	288 800	293 525	298 250	302 975	307 700
Mécanographe 2ème degré - Sténodactylo - Agent administratif	278 000	283 180	288 360	293 540	298 720	303 900	309 080	314 260	319 440	324 620	329 800	334 980	340 160
Contremaitre	286 000	291 355	296 710	302 065	307 420	312 775	318 130	323 485	328 840	334 195	339 550	344 905	350 260
Caissier	296 500	302 030	307 560	313 090	318 620	324 150	329 680	335 210	340 740	346 270	351 800	357 330	362 860
Mécanographe - comptable - magasinier	317 500	323 660	329 820	335 980	342 140	348 300	354 460	360 620	366 780	372 940	379 100	385 260	391 420
Mécanicien - Secrétaire de direction - Agent supérieur - Comptable	342 500	349 185	355 870	362 555	369 240	375 925	382 610	389 295	395 980	402 665	409 350	416 035	422 720
Chef de groupe - chef de service adjoint	383 000	390 665	398 330	405 995	413 660	421 325	428 990	436 655	444 320	451 985	459 650	467 315	474 980
Chef de service	460 000	470 010	480 020	490 030	500 040	510 050	520 060	530 070	540 080	550 090	560 100	570 110	580 120

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le
Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale de la branche de transformation du verre et de la miroiterie.

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1985, portant agrément de la convention collective nationale de la branche de transformation du verre et de la miroiterie;

Vu l'arrêté du 22 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 9 mars 1989;

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale de la branche de transformation du verre et de la miroiterie, signée le 16 juillet 1985 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°3 à la convention collective nationale de la branche de transformation du verre et de la miroiterie, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 3 à la convention collective nationale de la transformation du verre et de la miroiterie

Entre les Soussignés :

- L'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat

(UTICA) ;

- La Chambre Syndicale de la Transformation du Verre et de la Miroiterie ;

d'une part ;

- Et l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) ;

- La Fédération Générale de la Pétrochimie .

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale de la transformation du verre et de la miroiterie signée le 16 juillet 1985, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 7 septembre 1985 et publiée au JORT n°69 du 4 octobre 1985 ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 9 mars 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 22 mars 1989 et publié au JORT n°22 du 28 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°2 à cette convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 16 Août 1990 et publié au JORT n°55 des 28-31 août 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives .

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier : Les articles 1, 4, 8, 12, 13, 14, 24, 25, 31, 38, 40, 42, 43, 45, 48 et 49 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 1 (nouveau) : Champ d'application

La présente convention régit sur tout le territoire de la République, les rapports entre les employeurs et les travailleurs des deux sexes, occupés d'une façon permanente dans les établissements assurant la transformation du verre plat et du miroir.

Toutefois, les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion, la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance de bulletin de paye et du certificat de travail, la durée du travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires .

Article 4 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition des tableaux d'affichage qui seront placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'exécède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, ou du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux du travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors du travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera, sauf dans le premier cas, placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 8 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : six mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- * Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 12 (nouveau) : Avancement et promotion

A) Avancement :

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur d'une façon continue, en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'échelon .

B) Promotion :

La promotion consiste à passer d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité, en fonction de la valeur professionnelle telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- durée de l'exercice pratique dans la profession ;
- formation et aptitudes professionnelles ;
- charges de famille .

Le tableau de promotion est arrêté par l'employeur à la fin du mois de novembre et soumis pour avis à la commission paritaire.

Il prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante .

En cas de vacance ou création d'emplois, la priorité sera donnée aux agents de l'entreprise .

Tout travailleur rangé au dernier échelon de sa catégorie et ayant accompli deux ans dans cet échelon est promu à la catégorie immédiatement supérieure .

Il sera rangé dans sa nouvelle catégorie à un échelon comportant un salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne catégorie .

Bénéficient d'une majoration de salaire d'un montant de 10 dinars par mois, les travailleurs classés à la catégorie 18 du personnel payé au mois et les travailleurs classés à la catégorie 7 du personnel payé à l'heure, qui ont atteint le dernier échelon de leur catégorie et y ont accompli deux ans .

Article 13 (nouveau) : utilisation des travailleurs dans les fonctions autres que celles de leur grade

Tout travailleur pourra être requis pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé, suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois, une fois par année.

Le travailleur gardera, dans ce cas le salaire et les avantages correspondant à son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère abusif et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission paritaire laquelle sera compétente pour statuer sur cette question.

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas, il percevra, après un délai de franchise d'une semaine, une indemnité représentant la différence entre le salaire de son échelon et celui de l'échelon correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle il accède provisoirement. Toutefois, cette position ne doit pas dépasser la durée de trois mois, durée à l'issue de laquelle le travailleur est, soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine.

Il acquiert de ce fait le droit de priorité à l'accès à cette nouvelle catégorie en cas de vacance définitive .

Article 14 (nouveau) : Indemnité de licenciement

Il sera alloué à tout travailleur licencié, lors de son départ, sauf faute grave commise par lui et dûment établie, une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'établissement et calculée sur la base de 30 jours par année de travail effectif, sans que toutefois cette indemnité dépasse le salaire d'une année et ce quelle que soit la durée de l'ancienneté .

Lorsqu'il s'agit d'un licenciement suite à l'avis de la commission de contrôle des licenciements, l'indemnité de licenciement sera égale au salaire de 45 jours par année de service effectif, sans que cette indemnité dépasse le salaire d'une année .

Article 24 (nouveau) : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 1er Janvier, le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du moulé, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Fitr, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Idha

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail .

Article 25 (nouveau) : Congés annuels payés

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé. La durée de ce congé est fixée comme suit :

- 18 jours ouvrables pour l'ensemble des travailleurs payés à l'heure. Cette durée est augmentée à raison d'un jour et demi ouvrable par période de 5 ans d'ancienneté sans que ce congé ne puisse dépasser un mois.

Pour les travailleurs payés au mois, le congé annuel est à 24 jours ouvrables effectifs sans dépasser un mois.

Article 31 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ;
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ;
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours , privative de toute rémunération .

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ;
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;
- 3°) l'abaissement d'échelon ;
- 4°) la rétrogradation d'échelle ;
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire , érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre ; celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification .

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- 1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;
- 2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;
- 3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;
- 4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;
- 5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;
- 6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;
- 7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;
- 8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;
- 9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;
- 10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;
- 11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement , notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci .

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie , d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline . Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail .

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits .

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité .

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur , il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur .

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises . le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation pourra , après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier; communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire .

Article 38 (nouveau) : Tenues de travail et de protection

L'employeur prend en charge tous les frais d'achat des vêtements de travail ci-après :

- 2 vêtements de travail ;
- 2 chemises ;
- 2 paires de chaussures.

L'employeur met à la disposition du personnel un vestiaire pour y déposer les vêtements de travail et de protection .

Le personnel est tenu de porter les vêtements de travail et de protection pendant les heures de travail dans l'établissement .

L'inobservation de cette disposition entraîne des sanctions disciplinaires.

L'employeur ou son représentant ne peut acquérir les vêtements de travail sans consultation préalable du syndicat de base .

Tous les travailleurs de l'entreprise bénéficieront des dispositions de cet article .

Article 40 : Indemnité de décès

En cas de décès résultant de l'exercice de fonction et conséquent à une longue maladie, il est alloué à la famille du défunt une indemnité urgente de deux cent cinquante dinars compte non tenu des droits qui lui sont dus au titre des décisions judiciaires et des assurances sociales.

Article 42 (nouveau) : Age de retraite

L'âge de la retraite , est fixé conformément à la législation en vigueur. Le dossier du retraité doit être prêt , trois mois avant la mise à la retraite .

Une aide sera apportée au travailleur sous forme d'une prime égale au salaire de deux mois qui lui sera octroyée au moment de son départ à la retraite .

Le travailleur bénéficiera au cours des trois années précédant sa mise à la retraite d'une promotion à la catégorie immédiatement supérieure . Il sera rangé à l'échelon correspondant à celui acquis dans sa catégorie d'origine

Article 43 (nouveau) : Prime de Rendement

Une prime de rendement est attribuée annuellement à l'ensemble du personnel . Le montant de cette prime sera fixé en fonction d'une note décernée sur la base des éléments suivants : assiduité / 4 , aptitude professionnelle / 4 , attachement à l'établissement / 4 , conduite / 4 .

Total : / 20

Tableau relatif à l'octroi de la prime de rendement

I er degré		IIème degré		IIIème degré	
Note attribuée	Taux de la prime	Note attribuée	Taux de la prime	Note attribuée	Taux de la prime
9	Contrepartie 7 j. effectif	13,5	Contrepartie 18,5 j. effectif	17	Contrepartie 30j. effectif
10	contrepartie 10j. effectif				
10,5	"12"	14	"20"	17,5	"32,5"
11	"13"	14,5	"22"	18	"35"
11,5	"14"	15	"23"	18,5	"38"
12	"15"	15,5	"25"	19	"40"
12,5	"15,5"	16	"27"	19,5	"45"
13	"16,5"	16,5	"28"	20	"50"

Article 44 (nouveau) : Prime de déplacement en dehors du lieu du travail

Tout agent qui se déplace pour assurer une mission dans une région située à plus de 60 km du lieu de travail, bénéficie d'une prime de déplacement d'un montant de trois dinars (3D.000) pour chaque repas . Lorsque le travail exige du travailleur de passer la nuit en dehors de son domicile et au cas où un logement ne sera pas mis à sa disposition par l'employeur, la prime globale sera de quatorze dinars (14D.000) .

Article 45 (nouveau) : Prime de Transport

Tout travailleur bénéficie d'une prime globale de transport y compris l'indemnité prévue par le décret n°82-503 du 16 mars 1982 tel que modifié par le décret n°86-691 du 19 juillet 1986 .

Le montant de cette prime est fixé comme suit

- à partir du 1er mai 1993 : 11D.500 par mois
- à partir du 1er mai 1994 : 13 D.000 "
- à partir du 1er mai 1995 : 15D.000 "

Les travailleurs qui perçoivent une prime de transport dont le montant est supérieur aux taux prévus au premier alinéa , bénéficieront d'une augmentation de la prime de transport de 1D.500 à partir du 1er Mai 1993, de 1D500 à partir du 1er Mai 1994 et de 2D.000 à partir du 1er Mai 1995 .

Article 48 (nouveau) : Indemnité de Fêtes Religieuses

Il est octroyé à tout travailleur, à l'occasion des fêtes religieuses, une indemnité dont le montant est fixé comme suit :

- 30D.000 dinars à l'occasion de l'aïd el fitr ;
- 55D. 000 dinars à l'occasion de l'aïd el idha .

Article 49 (nouveau) : Prime de Panier

Il est accordé au personnel soumis au régime de la séance unique quotidienne durant sept heures continues, une prime de panier fixée à sept cent cinquante millimes (0D,750) par jour .

Article Deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

Les grilles n°1 et 2 : à partir du 1er Mai 1993

Les grilles n°3 et 4 : à partir du 1er Mai 1994

Les grilles n°5 et 6 : à partir du 1er Mai 1995 .

Article Trois : Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions prévues aux articles premier et deux ci-dessus .

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs
Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : Ismaïl SAHBANI

Le Secrétaire Général de la Fédération
Générale de la Pétrochimie

Signé : Abdelaziz ZOUARI

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs
Le Président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie, du Commerce
et de l'Artisanat

Signé : Hedi ELANI

Le Président de la Chambre
Syndicale de Transformation
du Verre et de la Miroiterie
Signé : Hamadi BOU ROUBA

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA BRANCHE DE TRANSFORMATION

GRILLE DES SALAIRES N° 1

PERSONNEL PAYE A L'HEURE

DU VERRE ET DE LA MIROITERIE

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Catégorie													
1	802	834	843	851	860	868	877	886	894	903	920	936	953
2	863	872	880	889	897	906	915	923	939	954	969	984	999
3	894	903	912	922	931	943	959	975	991	1 007	1 023	1 039	1 055
4	958	975	993	1 010	1 027	1 045	1 062	1 079	1 097	1 115	1 129	1 146	1 162
5	1 022	1 038	1 055	1 071	1 087	1 104	1 120	1 136	1 153	1 169	1 185	1 202	1 218
6	1 119	1 136	1 154	1 171	1 188	1 206	1 223	1 241	1 258	1 275	1 293	1 310	1 327
7	1 208	1 226	1 244	1 263	1 281	1 300	1 318	1 343	1 355	1 373	1 392	1 410	1 428

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA BRANCHE DE TRANSFORMATION

GRILLE DES SALAIRES N° 2

PERSONNEL PAYE AU MOIS

DU VERRE ET DE LA MIROITERIE

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Catégorie											
1A	138 885	148 323	149 908	151 507	153 120	155 741	159 473	163 221	167 095	170 763	174 557
1B	143 566	149 397	151 074	152 751	154 678	158 425	162 145	167 009	169 672	173 659	176 376
2	145 424	151 459	153 158	156 460	160 506	164 567	168 643	172 734	176 841	180 997	185 162
3	150 975	154 879	159 201	163 538	167 884	172 245	176 639	181 030	185 442	189 869	194 312
4	159 245	165 252	169 493	172 950	178 020	182 305	186 606	190 921	195 252	199 599	203 964
5	171 624	175 839	180 469	185 111	189 770	194 443	199 131	203 835	208 554	213 291	218 043
6	188 214	194 035	199 398	204 875	210 368	215 877	221 401	226 942	232 498	238 071	243 661
7	195 801	201 486	207 187	212 904	218 637	224 386	230 152	235 936	241 737	247 556	253 394
8	203 237	209 290	215 359	221 443	227 544	233 662	239 796	245 948	252 117	258 304	264 509
9	213 038	219 365	225 710	232 073	238 452	244 850	251 265	257 699	264 152	270 625	277 117
10	218 376	224 881	231 441	238 018	244 613	251 225	257 856	263 885	271 173	277 860	284 567
11	225 668	232 487	239 326	246 182	253 058	259 952	266 866	273 800	280 754	287 729	294 828
12	235 392	242 573	249 763	256 989	264 226	271 481	278 756	286 050	293 365	300 701	308 057
13	246 455	254 049	261 663	269 296	276 950	284 623	292 318	300 034	307 771	315 458	323 312
14	257 281	265 413	273 564	281 735	289 926	298 137	306 369	314 623	322 887	331 194	339 514
15	271 032	279 761	288 511	297 282	306 074	314 888	323 724	332 582	341 464	340 031	359 297
16	283 599	292 906	302 234	311 582	320 952	330 344	339 758	349 194	358 653	368 136	377 643
17	317 139	327 926	338 734	349 565	360 418	371 294	382 193	393 116	404 064	415 036	426 034
18	351 403	363 902	376 424	388 967	399 466	414 122	426 734	439 370	452 031	464 716	477 426

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Catégorie													
1	860	892	901	909	918	926	935	944	952	961	978	994	1 011
2	921	930	938	947	955	964	973	981	997	1 012	1 027	1 042	1 057
3	957	966	975	985	994	1 006	1 022	1 038	1 054	1 070	1 086	1 102	1 118
4	1 021	1 038	1 056	1 073	1 090	1 108	1 125	1 142	1 160	1 176	1 192	1 209	1 225
5	1 091	1 107	1 124	1 140	1 156	1 173	1 189	1 205	1 222	1 238	1 254	1 271	1 287
6	1 194	1 211	1 229	1 246	1 263	1 281	1 298	1 316	1 333	1 350	1 368	1 385	1 402
7	1 289	1 307	1 325	1 344	1 362	1 381	1 399	1 424	1 436	1 454	1 473	1 491	1 509

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Catégorie											
1A	148 885	158 323	159 908	161 507	163 120	165 741	169 473	173 221	177 095	180 763	184 557
1B	153 566	159 397	161 074	162 751	164 678	168 425	172 145	177 009	179 672	183 659	186 376
2	155 424	161 459	163 158	166 460	170 506	174 567	178 643	182 734	186 841	190 997	195 102
3	160 975	164 879	169 201	173 538	177 884	182 245	186 639	191 030	195 442	199 869	204 312
4	170 245	176 252	180 493	183 950	189 020	193 305	197 606	201 921	206 252	210 599	214 964
5	182 624	186 839	191 469	196 111	200 770	205 443	210 131	214 835	219 554	224 291	229 043
6	199 214	205 035	210 398	215 875	221 368	226 877	232 401	237 942	243 498	249 071	254 661
7	207 801	213 486	219 187	224 904	230 637	236 386	242 152	247 936	253 737	259 556	265 394
8	215 237	221 290	227 359	233 443	239 544	245 662	251 796	257 948	264 117	270 304	276 509
9	225 038	231 365	237 710	244 073	250 452	256 850	263 265	269 699	276 152	282 625	289 117
10	231 376	237 881	244 441	251 018	257 613	264 225	270 856	276 885	284 173	290 860	297 567
11	238 668	245 487	252 326	259 182	266 058	272 952	279 866	286 800	293 754	300 729	307 828
12	248 392	255 573	262 763	269 989	277 226	284 481	291 756	299 050	306 365	313 701	321 057
13	260 455	268 049	275 663	283 296	290 950	298 623	306 318	314 034	321 771	329 458	337 312
14	271 281	279 413	287 564	295 735	303 926	312 137	320 369	328 623	336 887	345 194	353 514
15	285 032	293 761	302 511	311 282	320 074	328 888	337 724	346 582	355 464	354 031	373 297
16	298 599	307 906	317 234	326 582	335 952	345 344	354 758	364 194	373 653	383 136	392 643
17	332 139	342 926	353 734	364 565	375 418	386 294	397 193	408 116	419 064	430 036	441 034
18	366 403	378 902	391 424	403 967	414 466	429 122	441 734	454 370	467 031	479 716	492 426

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA BRANCHE DE TRANSFORMATION

GRILLE DES SALAIRES N° 5

PERSONNEL PAYE A L'HEURE

DU VERRE ET DE LA MIROITERIE

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Catégorie													
1	918	950	959	967	976	984	993	1 002	1 010	1 019	1 036	1 052	1 069
2	979	988	996	1 005	1 013	1 022	1 031	1 039	1 055	1 070	1 085	1 100	1 115
3	1 020	1 029	1 038	1 048	1 057	1 069	1 085	1 101	1 117	1 133	1 149	1 165	1 181
4	1 084	1 101	1 119	1 136	1 153	1 171	1 188	1 205	1 223	1 239	1 255	1 272	1 288
5	1 160	1 176	1 193	1 209	1 225	1 242	1 258	1 274	1 291	1 307	1 323	1 340	1 356
6	1 269	1 286	1 304	1 321	1 338	1 356	1 373	1 391	1 408	1 425	1 443	1 460	1 477
7	1 370	1 388	1 406	1 425	1 443	1 462	1 480	1 505	1 517	1 535	1 554	1 572	1 590

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA BRANCHE DE TRANSFORMATION

GRILLE DES SALAIRES N° 6

PERSONNEL PAYE AU MOIS

DU VERRE ET DE LA MIROITERIE

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Catégorie											
1A	158 885	168 323	169 908	171 507	173 120	175 741	179 473	183 221	187 095	190 763	194 557
1B	163 566	169 397	171 074	172 751	174 678	178 425	182 145	187 009	189 672	193 659	196 376
2	165 424	171 459	173 158	176 460	180 506	184 567	188 643	192 734	196 841	200 997	205 102
3	170 975	174 879	179 201	183 538	187 884	192 245	196 639	201 030	205 442	209 869	214 312
4	181 245	187 252	191 493	194 950	200 020	204 305	208 606	212 921	217 252	221 599	225 964
5	193 624	197 839	202 469	207 111	211 770	216 443	221 131	225 835	230 554	235 291	240 043
6	210 214	216 035	221 398	226 875	232 368	237 877	243 401	248 942	254 498	260 071	265 661
7	219 801	225 486	231 187	236 904	242 637	248 386	254 152	259 936	265 737	271 556	277 394
8	227 237	233 290	239 359	245 443	251 544	257 662	263 796	269 948	276 117	282 304	288 509
9	237 038	243 365	249 710	256 073	262 452	268 850	275 265	281 699	288 152	294 625	301 117
10	244 376	250 881	257 441	264 018	270 613	277 225	283 856	289 885	297 173	303 860	310 567
11	251 668	258 487	265 326	272 182	279 058	285 952	292 866	299 800	306 754	313 729	320 828
12	261 392	268 573	275 763	282 989	290 226	297 481	304 756	312 050	319 365	326 701	334 057
13	274 455	282 049	289 663	297 296	304 950	312 623	320 318	328 034	335 771	343 458	351 312
14	285 281	293 413	301 564	309 735	317 926	326 137	334 369	342 623	350 887	359 194	367 514
15	299 032	307 761	316 511	325 282	334 074	342 888	351 724	360 582	369 464	378 031	387 297
16	313 599	322 906	332 234	341 582	350 952	360 344	369 758	379 194	388 653	398 136	407 643
17	347 139	357 926	368 734	379 565	390 418	401 294	412 193	423 116	434 064	445 036	456 034
18	381 403	393 902	406 424	418 967	429 466	444 122	456 734	469 370	482 031	494 716	507 426

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale de la branche des loueurs de véhicules .

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 18 février 1985, portant agrément de la convention collective nationale de la branche des loueurs de véhicules;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 31 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 2 à la dite convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale de la branche des loueurs de véhicules signée le 7 novembre 1984 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 3 à la convention collective nationale de la branche des loueurs de véhicules, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 5 août 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 3 à la convention Collective nationale de la branche des loueurs de véhicules

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA);

- La chambre syndicale des loueurs de véhicules ;

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- La fédération générale du transport ;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale de la branche des loueurs de véhicules signée le 7 novembre 1984, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 18 février 1985 et publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne n°22 du 19 mars 1985;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 18 mars 1989 et publié au JORT n°22 du 20 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°2 à cette convention signé le 31 août 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 31 août 1990 et publié au JORT n°59 du 18 septembre 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives.

il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 5, 9, 12, 13, 27, 29, 32, 37, 43, 49 et 50 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit:

Article 5 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs .

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise .

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires .

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté . Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur . En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel .

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement . Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté .

Article 9 (nouveau) : Délégués du personnel, comité d'entreprise

L'institution, l'organisation, l'élection et les attributions des délégués du personnel et des comités d'entreprise sont régies par la législation en vigueur.

Article 12 (nouveau) : Période d'essai et de stage

La période d'essai est fixée comme suit :

- Pour les agents d'exécution : une année non renouvelable
- Pour les agents de maîtrise et les cadres : une année renouvelable.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout recrutement est confirmé par lettre mentionnant l'emploi confié au travailleur et la rémunération y afférente.

Si le travailleur est recruté une autre fois à l'issue de la période d'essai pour les agents d'exécution et à l'issue des deux périodes d'essai pour les agents de maîtrise et les cadres, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation écrite.

Article 13 (nouveau) : Normes de production

Il est institué, dans chaque entreprise, une commission technique chargée de déterminer les normes de production minima pour chaque spécialité professionnelle. Cette commission comprend un membre représentant l'entreprise, un expert désigné par l'organisation patronale, un membre représentant les travailleurs choisi par le bureau syndical, un expert désigné par l'organisation ouvrière, l'inspecteur du travail territorialement compétent et un expert désigné par le Ministère des Affaires Sociales.

Cette commission entame ses travaux sur demande de l'une des deux parties (le chef d'entreprise ou les représentants du personnel), adressée à l'inspection du travail. Elle est tenue d'achever ses travaux dans le délai de 90 jours à compter de la date de sa première réunion.

Article 27 (nouveau) : Durée du travail

La durée du travail est fixée à une moyenne de 40 heures par semaine soit l'équivalent de 2080 heures par an. Toutefois, les gardiens sont soumis à une dérogation permanente conformément à la législation en vigueur.

Article 29 (nouveau) : Rémunération du travail de nuit

Les heures normales effectuées la nuit entre 21 heures et 6 heures du matin donnent lieu à une majoration de 50%.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux gardiens et veilleurs de nuit ainsi qu'aux travailleurs occupés par roulement.

Article 32 (nouveau) : Jours fériés, chômés et payés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du Mouled, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Fitr, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Idha.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés auront droit à une majoration du salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 37 (nouveau) : Congés de maladie

Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition qu'il fournisse, dans les 48 heures, un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable tout en communiquant l'adresse du lieu de résidence. Les certificats de présence délivrés par les cliniques ainsi que les dispensaires et les hôpitaux publics ne sont pas considérés pour justifier l'absence.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er alinéa du présent article tout travailleur qui :

- a) interrompt son travail pour des raisons qui résultent soit de son intempérance ou de son inconduite soit de blessures reçues en dehors du travail s'il est reconnu fautif,
- b) n'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin,
- c) étant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non,
- d) prolonge la cessation du travail au-delà du délai prescrit par les médecins.

Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible à ce titre de sanctions disciplinaires.

L'entreprise non affiliée à un régime de prévoyance sociale complémentaire est tenue de rembourser au salarié une indemnité représentant la différence entre la prime allouée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et son salaire.

Article 40 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal,
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier,
- 3°) le blâme avec inscription au dossier,
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours, privative de toute rémunération.

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération,
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération,
- 3°) l'abaissement d'échelon,
- 4°) la rétrogradation d'échelle,
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- 1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine,
- 2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente,
- 3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés,
- 4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur,
- 5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci,
- 6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe,
- 7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail,
- 8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant,
- 9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise,

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise,
11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant par de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès verbal des débats et des décisions prises. Le procès verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, pourra introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

Article 49 (nouveau) : Hygiène et sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

Il fera installer, en particulier, des appareils pour la ventilation de l'air, des lavabos, des douches, des W.C. des vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux.

Toutefois, pour les établissements en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, il sera tenu compte des possibilités d'extension ou d'aménagement de ces installations.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mises en place, éventuellement, du comité obligatoire d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur.

La non-observation des dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur.

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'établissement.

Les travailleurs sont tenus de respecter les prescriptions relatives à l'utilisation des équipements de santé et de sécurité professionnelle qui leur sont confiés et de veiller à leur propreté et à leur protection contre la perte et la détérioration. Il sont tenus également d'utiliser les vêtements et les équipements de sécurité qui leur sont confiés. Tout travailleur qui n'observe pas ces dispositions est passible d'une sanction disciplinaire.

Les établissements visés aux articles 153 et suivants du Code du Travail doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine du Travail.

Les autres établissements couverts par la présente convention peuvent se constituer en association de médecine inter-entreprise pour créer un centre médical à l'échelle régionale ou locale et ce pour permettre la visite d'embauchage ou la visite de contrôle annuel.

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent article, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.

Article 50 (nouveau) : Régime de prévoyance sociale

Les employeurs et les travailleurs concernés procèdent à l'étude et, le cas échéant, à l'institution d'un régime de prévoyance sociale couvrant à titre complémentaire les assurances sociales de la caisse nationale de sécurité sociale.

L'institution de ce régime est obligatoire pour les entreprises employant 40 salariés ou plus.

Article deux : Les dispositions de l'article 61 de la convention sus-visée sont abrogées.

Article trois : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- la grille n°1 : à compter du 1er mai 1993
- la grille n°2 : à compter du 1er mai 1994
- la grille n°3 : à compter du 1er mai 1995.

Article quatre : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993 sous réserve des dispositions de l'article trois ci-dessus.

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les Organisations Syndicales
des Travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : ISMAÏL SAHIBANI

Le Secrétaire Général de la Fédération

Nationale du Transport
Signé : MOKHTAR HILI

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le Président de l'Union
Tunisienne de l'Industrie,
du Commerce et de l'Artisanat
Signé : HÉDI JILANI

Le Vice-Président de la Chambre

des Loueurs de Véhicules
Signé : NACEUR BOUFARES

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA BRANCHE DES LOUEURS DE VEHICULES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 1
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durée dans l'échelon	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ancienneté effective	0-1	1-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
Catégorie	Echelle															
EXECUTION	1	148.876	150.085	151.294	157.613	161.188	164.764	168.339	171.914	175.489	179.065	182.640	186.215	192.290	195.866	203.026
	2	150.433	157.714	161.565	165.416	169.267	173.118	176.969	180.820	184.671	191.022	194.874	198.725	202.576	210.278	214.139
	3	158.231	162.370	166.508	170.647	174.786	178.924	183.063	187.202	193.840	197.979	202.118	206.256	210.395	214.454	222.232
	4	165.090	169.572	174.054	178.535	183.017	187.499	194.480	198.962	203.444	207.911	212.105	216.299	220.493	224.688	237.086
	5	171.950	176.775	181.599	186.424	193.758	198.573	203.391	207.896	212.400	216.904	221.409	225.913	230.417	234.922	243.941
	6	179.989	185.216	192.942	198.169	203.066	207.932	212.798	217.664	222.531	227.397	232.263	237.129	241.995	246.862	256.604
	7	194.014	199.397	204.780	210.163	215.546	220.929	226.312	231.695	237.078	242.461	247.844	253.227	258.610	263.993	274.770
MAITRISE	8	218.512	224.731	230.949	237.168	243.386	249.605	255.824	262.042	268.261	274.480	280.698	286.917	293.135	299.354	311.796
	9	228.843	235.585	242.320	249.056	255.791	262.527	269.262	275.998	282.733	289.469	296.204	302.940	309.675	316.411	329.887
	10	239.262	246.514	253.767	261.019	268.271	275.524	282.776	290.029	297.281	304.533	311.786	319.038	326.290	333.543	348.053
	11	249.599	257.369	265.138	272.907	281.676	288.445	296.215	303.904	311.933	319.523	327.292	335.061	342.830	350.600	358.369
	12	270.349	279.152	287.955	296.758	305.561	314.364	323.167	331.970	340.773	349.576	358.379	367.182	375.995	384.788	402.399
	13	291.824	300.861	310.698	320.535	330.371	340.208	350.045	359.882	369.718	379.555	389.392	399.229	409.095	418.902	438.581
CADRES	14	381.141	393.956	406.769	419.581	432.394	445.206	458.019	470.832	483.644	496.457	509.269	522.082	534.894	547.727	560.520
	15	422.494	437.374	452.254	467.134	482.014	496.894	511.774	526.654	541.534	556.414	571.294	586.174	601.054	615.934	630.815
	16	458.675	475.364	492.033	508.742	525.431	542.121	558.810	575.499	592.188	608.877	625.566	642.255	658.944	675.635	692.323
	17	510.862	529.636	548.909	568.183	587.456	606.003	626.003	645.277	664.550	683.824	703.097	722.371	741.644	762.918	780.191

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA BRANCHE DES LOUEURS DE VEHICULES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 2
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994**

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durée dans l'échelon	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ancienneté effective	0-1	1-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
Catégorie	Echelle															
EXECUTION	1	158.876	160.085	161.294	167.613	171.188	174.764	178.339	181.914	185.489	189.065	192.640	196.215	202.290	205.866	209.441
	2	160.433	167.714	171.565	175.416	179.267	183.118	186.969	190.820	194.671	201.022	204.874	208.725	212.576	216.427	220.278
	3	168.231	172.370	176.508	180.647	184.786	188.924	193.063	197.202	203.840	207.979	212.118	216.256	220.395	224.454	228.338
	4	175.090	179.572	184.054	188.535	193.017	197.499	204.480	208.962	213.444	217.911	222.105	226.299	230.493	234.688	238.882
	5	181.950	186.775	191.599	196.424	203.758	208.573	213.391	217.896	222.400	226.904	231.409	235.913	240.417	244.922	249.426
	6	189.989	195.216	202.942	208.169	213.066	217.932	222.798	227.664	232.531	237.397	242.263	247.129	251.995	256.862	261.728
	7	204.014	209.397	214.780	220.163	225.546	230.929	236.312	241.695	247.078	252.461	257.844	263.227	268.610	273.993	279.377
MAITRISE	8	233.512	239.731	245.949	252.168	258.386	264.605	270.824	277.042	283.261	289.480	295.698	301.917	308.135	314.354	320.573
	9	243.843	250.585	257.320	264.056	270.791	277.527	284.262	290.998	297.733	304.469	311.204	317.940	324.675	331.411	338.146
	10	254.262	261.514	268.767	276.019	283.271	290.524	297.776	305.029	312.281	319.533	326.786	334.038	341.290	348.543	355.795
	11	264.599	272.369	280.138	287.907	296.676	303.446	311.215	318.904	326.933	334.523	342.292	350.061	357.830	365.600	373.369
	12	285.349	294.152	302.955	311.758	320.561	329.364	338.167	346.970	355.773	364.576	373.379	382.182	390.995	399.788	408.591
	13	306.824	315.861	325.698	335.535	345.371	355.208	365.045	374.882	384.718	394.555	404.392	414.229	424.095	433.902	443.739
CADRES	14	401.141	413.956	426.769	439.581	452.394	465.206	478.019	490.832	503.644	516.457	529.269	542.082	554.894	567.727	580.520
	15	442.494	457.374	472.254	487.134	502.014	516.894	531.774	546.654	561.534	576.414	591.294	606.174	621.054	635.934	650.815
	16	478.675	495.364	512.033	528.742	545.431	562.121	578.810	595.499	612.188	628.877	645.566	662.255	678.944	695.635	712.323
	17	530.862	549.636	568.909	588.183	607.456	626.003	646.003	665.277	684.550	703.824	723.097	742.371	761.644	782.918	800.191

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA BRANCHE DES LOUEURS DE VEHICULES

GRILLE DES SALAIRES N° 3
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995																	
Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Durée dans l'échelon	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Ancienneté effective	0-1	1-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
Catégorie	Echelle																
EXECUTION	1	168.876	150.085	151.294	157.613	161.188	164.764	168.339	171.914	175.489	179.065	182.640	186.215	192.290	195.866	199.441	203.026
	2	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	3	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	4	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	5	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	6	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	7	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
MAITRISE	8	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	9	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	10	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	11	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	12	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	13	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
CADRES	14	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	15	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	16	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433
	17	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433	150.433

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie (suite)

```

*****
*NUMERO LIVRET* NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V O I R*ANNEE DEPOT*
*****
* 0770818 V *SIHAN BT SADOK B ABDALAH B HJ KAL* 2,855 * 1977 *
* 0770824 B *BENNDUR RAFIKA * 2,855 * 1977 *
* 0770832 K *SGHAIER FREDJ * 2,998 * 1977 *
* 0770337 R *OUERTANI ZOHRA BT MABROUK * 6,043 * 1977 *
* 0770839 I *BRAHIM TELMSANI * 2,855 * 1977 *
* 0770842 J *EL OUNI HAMMA B BOUDJENAA * 5,033 * 1977 *
* 0770845 Z *MANAI HASSINE B HEDI * 17,329 * 1977 *
* 0770853 H *ZIADA MONCEF B MILOUD * 5,840 * 1977 *
* 0770872 D *BOUKARI MABROUK * 4,021 * 1977 *
* 0770890 Y *RIAH I MUSTAPHA B ALI * 3,751 * 1977 *
* 0770898 G *MEHERZIA B SALAH F AHMED BOUGHANN* 29,789 * 1977 *
* 0770900 J *NEJI B ABDELJAWAD AYARI * 3,126 * 1977 *
* 0770905 P *HICHEM EL ATTAR B MONGI B MCHAMED* 3,023 * 1977 *
* 0770909 U *EZZEDDINE CHLAGOU * 2,855 * 1977 *
* 0770930 S *JAUJADI SADOK B AHMED B MOHD * 5,840 * 1977 *
* 0770938 A *GAAMJUK DJILANI B MOULDI B MOHD * 2,856 * 1977 *
* 0770942 E *ABDERKAHMAN B MOHD HIZAQUI * 11,787 * 1977 *
* 0770947 K *MOHAMED SALAH B AMEUR * 3,232 * 1977 *
* 0770968 H *AMOR B SALEM NAFFATI * 3,640 * 1977 *
* 0770980 W *HADRAQUI YOUSSEF * 3,175 * 1977 *
* 0770981 X *GASMI LARBI * 4,492 * 1977 *
* 0770984 A *MOHAMED B AMMAR B MOHD ROGAA * 3,200 * 1977 *
* 0770986 C *HAMIDA B YOUSSEF B MOHD INOUBLI * 3,137 * 1977 *
* 0770994 L *BOUAZIZ HAYET * 17,670 * 1977 *
* 0770998 R *SAID SASSI * 2,855 * 1977 *
* 0771046 T *KHALED B ABAULGACEM B SALAH * 4,995 * 1977 *
* 0771073 X *TAHAR CHEBBI * 3,042 * 1977 *
* 0771083 H *HAMMED LAMJED B HEDI * 2,846 * 1977 *
* 0771088 N *YAAGJUBI JAIEB * 2,855 * 1977 *
* 0771091 S *DALI SOUAD F EZZEDDINE CHANAM * 3,165 * 1977 *
* 0771120 Y *AHMED B MOHD NAIRI RAIES * 3,055 * 1977 *
* 0771121 Z *KOUDJA HAMADI LAHBIB CIAB * 3,396 * 1977 *
* 0771145 A *BRIKI MOULDI * 4,111 * 1977 *
* 0771156 M *ABDELKRIM BELAID MAALAQUI * 2,855 * 1977 *
* 0771170 C *MAACHA MOHAMED RIDHA * 3,319 * 1977 *
* 0771172 E *MOHAMED CHAABANI * 2,859 * 1977 *
* 0771187 W *DJERIDI HABIB * 2,952 * 1977 *
* 0771220 G *FOUZIA B AMEUR HAMROUNI * 6,785 * 1977 *
* 0771233 W *SALEM B MOHD B EL KNANI B AMAR KN* 3,291 * 1977 *
* 0771240 D *NABIL AKILA * 3,162 * 1977 *
* 0771256 W *DJELASSI HOUCINE B MOHD * 3,100 * 1977 *
* 0771277 U *MIRI SAID * 2,809 * 1977 *
* 0771300 U *DAHMANI MOHD TAHAR B ARBI * 3,158 * 1977 *
* 0771324 V *OUERGUI TAOUFIK * 7,555 * 1977 *
* 0771337 J *BAZAQUI MOURAD * 3,052 * 1977 *
* 0771343 R *CHADLI B SLIMAN * 3,362 * 1977 *
* 0771349 X *TRABELSI SALAH * 3,177 * 1977 *
* 0771350 Y *AYARI MONCEF B HASSEN * 2,855 * 1977 *
* 0771351 Z *SAID BOUSNINA * 16,382 * 1977 *
* 0771356 E *HABIB BEJAQUI * 6,000 * 1977 *
*****

```

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 AVRIL 1993
ACTIF

Encaisse-or	4.350.687,480
Souscriptions aux organismes internationaux	2.371.792,500
Avoirs en droits de tirage spéciaux	6.126.370,499
Avoirs en devises.....	598.181.080,835
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat & IAT.....	211.901.053,812
Compte courant postal.....	4.940.195,853
Interventions sur le marché monétaire.....	558.029.111,171
Effets escomptés.....	603.832.241,133
Effets de refinancement en devises	108.809.099,496
Effets en pension	92.500.000,000
Effets escomptés & chèques en cours de recouvrement.....	19.611.439,186
Effets à l'encaissement.....	87.204.745,212
Avance permanente à l'Etat.....	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat.....	8.500.000,000
Avance à l'Etat en contrepartie de D.T.S.....	273.488.740,653
Portefeuille - titres.....	9.719.247,895
Immobilisations.....	16.021.066,255
Débiteurs divers.....	43.297,425
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif.....	47.711.391,305
	2.678.341.560,710

PASSIF

Billets et monnaies en circulation.....	1.153.796.564,293
Comptes des banques & établissements financiers.....	91.568.482,172
Comptes du gouvernement.....	94.609.269,114
Allocations de droits de tirage spéciaux.....	47.370.259,508
Fonds national de garantie.....	37.623.052,212
Autres engagements à vue et à terme.....	709.615.525,166
Déposants d'effets à l'encaissement.....	87.204.745,212
Comptes de coopération économique.....	213.935.782,245
Provisions.....	33.477.761,542
Réserve spéciale.....	16.816.905,082
Réserve légale.....	3.000.000,000
Capital.....	6.000.000,000
Créditeurs divers.....	3.625.116,057
Comptes d'ordre et à régulariser du passif.....	179.698.098,107
	2.678.341.560,710

Certifié conforme
Le Gouverneur
Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 30 AVRIL 1993

ACTIF

Encaisse-or	4.350.687,480
Souscriptions aux organismes internationaux	2.371.792,500
Avoirs en droits de tirage spéciaux	6.067.474,162
Avoirs en devises.....	592.171.578,007
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat & IAT.....	211.690.364,811
Compte courant postal.....	4.964.624,948
Interventions sur le marché monétaire.....	563.165.035,439
Effets escomptés.....	603.446.316,865
Effets de refinancement en devises	107.663.226,492
Effets en pension	92.500.000,000
Effets escomptés & chèques en cours de recouvrement.....	21.984.572,525
Effets à l'encaissement.....	110.212.790,425
Avance permanente à l'Etat.....	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat.....	8.500.000,000
Avance à l'Etat en contrepartie de D.T.S.....	273.488.740,653
Portefeuille - titres.....	9.731.881,850
Immobilisations.....	16.029.048,355
Débiteurs divers.....	43.073,550
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif.....	50.014.512,836

2.703.395.720,898

PASSIF

Billets et monnaies en circulation.....	1.182.383.428,789
Comptes des banques & établissements financiers.....	133.062.273,599
Comptes du gouvernement.....	34.789.547,317
Allocations de droits de tirage spéciaux.....	46.914.861,851
Fonds national de garantie.....	37.631.130,632
Autres engagements à vue et à terme.....	696.885.761,442
Déposants d'effets à l'encaissement.....	110.212.790,425
Comptes de coopération économique.....	213.723.923,090
Provisions.....	33.477.761,542
Réserve spéciale.....	16.816.905,082
Réserve légale.....	3.000.000,000
Capital.....	6.000.000,000
Créditeurs divers.....	1.787.860,770
Comptes d'ordre et à régulariser du passif.....	186.709.476,359

2.703.395.720,898

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 10 MAI 1993

ACTIF

Encaisse-or	4.350.687,480
Souscriptions aux organismes internationaux	2.371.792,500
Avoirs en droits de tirage spéciaux	5.767.978,332
Avoirs en devises.....	592.896.706,402
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat & IAT.....	211.626.658,611
Compte courant postal.....	4.973.708,267
Interventions sur le marché monétaire.....	611.182.392,265
Effets escomptés.....	601.428.960,039
Effets de refinancement en devises	110.934.468,890
Effets en pension	92.500.000,000
Effets escomptés & chèques en cours de recouvrement.....	15.735.494,964
Effets à l'encaissement.....	95.918.957,783
Avance permanente à l'Etat.....	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat.....	8.500.000,000
Avance à l'Etat en contrepartie de D.T.S.....	273.488.740,653
Portefeuille - titres.....	9.731.881,850
Immobilisations.....	16.037.331,955
Débiteurs divers.....	41.954,175
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif.....	53.451.909,830

2.735.939.623,996

PASSIF

Billets et monnaies en circulation.....	1.181.983.088,838
Comptes des banques & établissements financiers.....	112.150.101,607
Comptes du gouvernement.....	92.786.332,241
Allocations de droits de tirage spéciaux.....	46.914.861,851
Fonds national de garantie.....	37.631.130,632
Autres engagements à vue et à terme.....	699.234.267,521
Déposants d'effets à l'encaissement.....	95.918.957,783
Comptes de coopération économique.....	213.660.216,890
Provisions.....	33.477.761,542
Réserve spéciale.....	16.816.905,082
Réserve légale.....	3.000.000,000
Capital.....	6.000.000,000
Créditeurs divers.....	1.825.267,802
Comptes d'ordre et à régulariser du passif.....	194.540.732,207

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

2.735.939.623,996

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 19 août 1993 "